

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5072/2538

นางสาว เฉลียว พัฒนกุล
นาย สำอาง แยม สรวล

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 538, มาตรา 1336

โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยออกจากบ้านพิพาท แม้โจทก์จะบรรยายฟ้องว่า เมื่อประมาณเดือนมกราคม 2528 จำเลยได้เข้าบ้านพิพาทจากโจทก์มีกำหนด 3 ปี โดยมีได้ทำสัญญาเช่าเป็นหนังสือกันไว้ก็ตาม แต่ตามเนื้อหาแห่งคำฟ้องโจทก์มิได้ฟ้องขับไล่จำเลยโดยอาศัยสิทธิแห่งสัญญาเช่าหากแต่เป็นการฟ้องเพื่อใช้สิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของโจทก์จากจำเลยผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1336 เท่านั้น ส่วนที่บรรยายถึงเรื่องที่จำเลยได้เข้าบ้านพิพาทจากโจทก์ก็เป็นเรื่องที่โจทก์เพียงแต่ทำความเห็นว่าเป็นเบื้องต้นจำเลยเข้าไปอยู่ในบ้านพิพาทโดยอาศัยสิทธิแห่งสัญญาเช่า แต่หลังจากสัญญาเช่าสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนด 3 ปีแล้ว จำเลยก็ไม่มีสิทธิที่จะอยู่ในบ้านพิพาทอีกต่อไปการฟ้องคดีดังกล่าวมิได้ตกอยู่ในบังคับของมาตรา 538 ฉะนั้นแม้โจทก์จะไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อจำเลยโจทก์ก็มีอำนาจฟ้อง

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของบ้านเลขที่ 148/6 โจทก์ได้ให้จำเลยเช่าบ้านหลังดังกล่าวมีกำหนดเวลา 3 ปี โดยมีได้ทำสัญญาเช่าเป็นหนังสืออัตราค่าเช่าเดือนละ

500 บาท ครบกำหนดโจทก์ไม่ประสงค์ให้จำเลยเข้าบ้านของโจทก์อีกต่อไป และบอกกล่าวจำเลยให้ขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกจากบ้านของโจทก์หลายครั้งแล้วแต่จำเลยเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปจากบ้านหลังดังกล่าว และห้ามเข้าเกี่ยวข้องอีกต่อไปกับให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายเดือนละ 3,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปจากบ้านของโจทก์

จำเลยให้การว่า บ้านเลขที่ 148/6 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นบ้านของจำเลยโดยจำเลยซื้อจากผู้มีชื่อ จำเลยไม่เคยเข้าบ้านหลังดังกล่าวจากโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและบริวารขนย้ายทรัพย์สินออกจากบ้านพิพาทเลขที่ 148/6 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้จำเลยชำระค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 3,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยและบริวารจะขนย้ายทรัพย์สินออกจากบ้านของโจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองว่ามีเหตุสมควรที่จะฎีกาในข้อเท็จจริงได้

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ในประเด็นเรื่องอำนาจฟ้องที่จำเลยฎีกาว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเพราะโจทก์ฟ้องคดีโดยอาศัยสิทธิเกี่ยวกับการเข้าบ้านพิพาทซึ่งเป็นการเข้าอสังหาริมทรัพย์เมื่อโจทก์กล่าวในฟ้องยอมรับว่าไม่ได้ทำสัญญาเช่าเป็นหนังสือกันไว้ก็เท่ากับยอมรับว่าสัญญาเช่าบ้านพิพาทระหว่างโจทก์กับจำเลยไม่มีหลักฐานเป็น

หนังสือลงลายมือชื่อจำเลยฝ่ายที่จะต้องรับผิดชอบนั้น เห็นว่า แม้โจทก์จะ
บรรยายฟ้องว่าเมื่อประมาณเดือนมกราคม 2528 จำเลยได้เข้าบ้านพิพาทจากโจทก์มี
กำหนด 3 ปี โดยมีได้ทำสัญญาเช่าเป็นหนังสือกันไว้ก็ตามแต่ตามเนื้อหาแห่งคำฟ้อง
โจทก์มิได้ฟ้องขับไล่จำเลยโดยอาศัยสิทธิแห่งสัญญาเช่าหากแต่เป็นการฟ้องเพื่อใช้
สิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของโจทก์จากจำเลยผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1336 เท่านั้น สำหรับคำฟ้องของโจทก์ที่
บรรยายถึงเรื่องที่จำเลยได้เข้าบ้านพิพาทจากโจทก์เมื่อปี 2528 มีกำหนดเวลา 3 ปี ก็
เป็นเรื่องที่โจทก์เพียงแต่บรรยายฟ้องท้าวความให้เห็นว่าในเบื้องต้นจำเลยเข้าไปอยู่
ในบ้านพิพาทโดยอาศัยสิทธิแห่งสัญญาเช่าซึ่งเป็นสิทธิโดยชอบแต่หลังจากสัญญาเช่า
สิ้นสุดลง คือเมื่อครบกำหนด 3 ปีแล้วจำเลยก็ไม่มีสิทธิที่จะอยู่ในบ้านพิพาทของ
โจทก์อีกต่อไปโจทก์จึงมีสิทธิติดตามและเอาคืนจากจำเลยผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือครอบ
ครอง การฟ้องคดีดังกล่าวมิได้ตกอยู่ในบังคับของมาตรา 538 แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ ดังที่จำเลยฎีกา ฉะนั้นแม้โจทก์จะไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือลง
ลายมือชื่อจำเลยเป็นสำคัญโจทก์ก็มีอำนาจฟ้อง ฎีกาของจำเลยประเด็นนี้ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สุรินทร์ นาควิเชียร-นาม ยิ้มแย้ม-จรูญ หัตถกรรม)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น